

संवत् २०७५ को ऐन नं ३

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा
मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न
बनेको विधेयक

प्रस्तावना : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य
निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन
गर्न आवश्यक भएकोले,

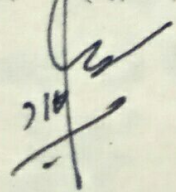
संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "बेपत्ता
पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप
आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५" रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा
मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३८ मा संशोधन :
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा
मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३८ को उपदफा
(२) पछि देहायको उपदफा (३) थपिएको छ:-

"(३) उपदफा (२) बमोजिम थप गरिएको
अवधिभित्र समेत आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नसकेको
कारण खुलाई म्याद थप गर्न माग गरेमा नेपाल सरकारले



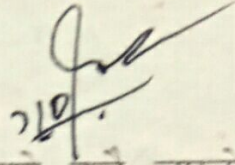
210

आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्मको लागि थप गर्न
सक्नेछ ।"

३. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा
मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७५
निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम : बेपत्ता पारिएका
व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग
(पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७५ निष्क्रिय भएपछि अर्को
अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,-

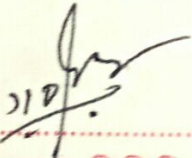
- (क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका बखत चल्ती
नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि
जगाउने छैन,
- (ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा
सो बमोजिम रीत पुऱ्याई अघि नै गरिएको
कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई
असर पार्ने छैन,
- (ग) सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको
वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा
दायित्वमा असर पार्ने छैन,
- (घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड
सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन,

210



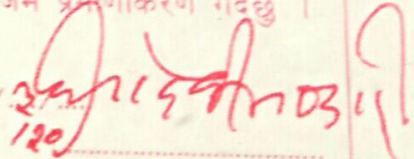
(ड) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारवाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र सो अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारवाही वा उपायलाई पनि शुरू गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।

असार १७, २०७५ मा बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले पारित गरेको र असार १८, २०७५ मा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले यो विधेयकलाई संशोधनविना फिर्ता पठाउने गरी पारित गरेको व्यहोरा संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणित गर्दछु ।


गणेश प्रसाद तिमिल्सिना
अध्यक्ष
राष्ट्रिय सभा

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाट प्रमाणित यो विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्दछु ।

मिति : २०७५/३७/१२


(विद्यादेवी भण्डारी)
राष्ट्रपति